

1522744-75.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... que, em crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima tem especial valor e relevância, como entende a jurisprudência a respeito:

“PROVA. Roubo. Palavra da vítima. Valor: Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima, é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1522744-75.2021.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

CESAR AUGUSTO CALVIS RAMIREZ, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo consta na inicial acusatória, mais especificamente no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 14h, nesta cidade e Comarca da Capital, o réu teria tentado praticar roubo majorado pelo concurso de agentes.

Preso em flagrante (fl. 04), foi concedida a liberdade provisória combinada com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 54/55).

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fl. 96), o acusado foi regularmente citado (fl. 126) e a resposta à acusação apresentada por intermédio da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 131/132).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 134/136), nesta data foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e o réu, por fim, foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu pela prática do roubo em concurso de agentes, na forma tentada. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Não resta alternativa senão julgar procedente a ação.

A materialidade da infração é inconteste, estando consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 04), no boletim de ocorrência (fls. 05/09), sendo certa a autoria.

O réu confessou os fatos a ele imputados, tanto em sede policial quanto judicial.

Saliente-se que a versão apresentada pelo réu encontra eco em todo o conjunto probatório acostado nos autos, permitindo a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Melissa Ayala Trujullo, vítima, após reconhecer o acusado, mesmo colocado na presença de outros dois réus de processos diversos, apresentou versão coesa sobre o fato. Em suas palavras, caminhava em via pública, quando um indivíduo montado em uma bicicleta tentou subtrair sua bolsa. Utilizando-se de violência, puxou o objeto com tanta força que a alça estourou. Quando se preparava para fugir com a bolsa e os pertences localizados, acabou se assustando, deixou o bem cair e evadiu-se. Ato contínuo, o comparsa, que vinha a pé, apossou-se da bolsa e tentou correr, sendo que foi interrompido em sua fuga pelo esposo da vítima. Poucos instantes depois, uma viatura da polícia passou pelo local e deteve o indivíduo.

Noel Rosas Barbolin, testemunha e marido da vítima, corroborou a versão apresentada por sua esposa. Em resumo, disse que quando percebeu o que ocorria (o roubo em andamento) logo tentou ajudar sua esposa. Quando o réu evadia-se, colocou o pé na frente e fez com que o agente desabasse. Poucos instantes depois, a polícia apareceu e deteve o réu.

Há que ser dada plena confiança às palavras da vítima e da testemunha presencial, pela aparente idoneidade, firmeza e segurança com que afirmaram as circunstâncias do crime.

De se ressaltar, outrossim, que, em crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima tem especial valor e relevância, como entende a jurisprudência a respeito:

“PROVA. Roubo. Palavra da vítima. Valor: Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima, é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTACRIM – Vol. 24 – pág. 230 – Rel. Nogueira Filho).

“PROVA. Crimes contra o patrimônio. Palavra da vítima. Valor: Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente” (RJDTACRIM – Vol. 21 – pág. 267 – Rel. Walter Swensson).

Jéssica e Letícia, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, após reconhecerem o acusado, apresentaram versão coesa. Em suas palavras, encontravam-se em via pública quando avistaram dois indivíduos brigando, um deles, inclusive, com uma criança no colo. Ao se aproximarem, souberam que se tratava da dinâmica de um roubo, sendo que um dos agentes havia conseguido fugir e o segundo foi detido pelo marido da vítima.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de agentes.

Passa-se, por ora, à dosimetria das reprimendas.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, mantendo-se, assim, a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena deve permanecer dentro do patamar anteriormente apontado.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, impõe-se aplicar o índice exasperador de 1/3 (um terço), devido à presença da majorante do concurso de agentes, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Ainda, deve ser reconhecida a tentativa. Pela descrição fática constante na inicial e pelo conjunto probatório constante nos autos, o quantum da minorante deve ser estabelecido em 1/3 (um terço). Conforme sistemática pacificada pela Jurisprudência, o fracionamento redutor deve ter como fundamento o iter criminis percorrido. É inegável que o delito não se consumou por meros detalhes, seja pela fato de que o agente não identificado largou a bolsa no chão ou pela ação rápida da testemunha, a qual conseguiu, com uma criança no colo, derrubar o réu e impedir sua fuga. Sendo assim, a pena derradeira fica definida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, atualizado, no valor mínimo unitário.

No que concerne ao regime prisional impositivo à espécie, atenta à quantidade de pena imposta, bem como às circunstâncias desfavoráveis (reincidência), mister fixar-se a modalidade inicial fechada. Não é demais explicitar a gravidade concreta da hipótese vertente, roubo, em concurso de agente, tudo a demonstrar personalidade desvirtuada, voltada para a criminalidade. Observo que o cômputo do período da prisão cautelar e a possibilidade de progressão serão avaliados pelo Juízo da Execução, com base também nos requisitos de ordem subjetiva.

Não há possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, seja pela falta de requisitos objetivos (crime cometido mediante violência ou grave ameaça) ou pelos requisitos subjetivos (reincidente, não é medida socialmente recomendável).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado CESAR AUGUSTO CALVIS RAMIREZ, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, atualizado, no valor mínimo unitário.

Faculto ao réu o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeçam-se guia de recolhimento e mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 6 de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA